

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7150/2541

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี
สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสาโรจน์ วิเศษธรรมกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้ชั้นสอบสวนจำเลยจะให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุก็ตาม แต่จำเลย
เบิกความว่าเหตุที่ทำให้การเช่นนั้นเพราะถูกทำร้ายร่างกาย ทั้งเมื่อถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
เต็มจำเลยก็ให้การปฏิเสธและไม่ยอมลงชื่อในคำให้การ ดังนั้น ลำพังเพียงคำรับ
สารภาพดังกล่าวไม่ทำให้พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เมื่อพยานหลักฐาน
โจทก์ยังเป็นที่สงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่กระทำความผิดหรือไม่ ศาล
ย่อมยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 227 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 58, 91,
339, 371 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน 1,300 บาท แก่ผู้เสียหาย
บวกโทษที่รอการลงโทษจำคุกไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1808/2538 และคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 1260/2539 ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้กับ

นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3045/2539 (ต่อมา
เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 509/2540) ของศาลชั้นต้น และริบอาวุธมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
บวกโทษที่รอการลงโทษและขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
339 วรรคสาม, 371 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน
พาอาวุธ ปรับ 90 บาท ฐานชิงทรัพย์ จำคุก 10 ปี รวมจำคุก 10 ปีปรับ 90 บาท คำ
ให้การในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ปรับ
60 บาท บวกโทษจำคุก 2 เดือน ที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1808/2538
ของศาลชั้นต้น รวมจำคุก 6 ปี 10 เดือน ปรับ 60 บาท นับโทษจำเลยต่อจากคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 509/2540 ของศาลชั้นต้น ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์
1,300 บาท แก่ผู้เสียหาย ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวัน
เวลาและสถานที่เกิดเหตุ นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก ผู้เสียหายถูกคนร้ายชิงสร้อยคอ
ทองคำหนัก 1 บาทพร้อมพระเลี่ยมทอง 1 องค์ และผู้เสียหายถูกคนร้ายใช้มีดปลาย
แหลมแทงได้รับบาดเจ็บ ตามรายงานการตรวจบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้อง มีปัญหา
ที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนายนราวุธ ต่ายทอง เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อผู้เสียหายและนายนราวุธเดินถึงตุ๋ยามปากทางเข้าตลาดมีนบุรี ก่อนถึงป้ายจอดรถโดยสารประจำทาง 2 ถึง 3 เมตร และขณะเดินอยู่ระหว่างรถยนต์โดยสารที่จอดอยู่มีคนร้ายถือมีดปลายแหลมเข้าล็อกคอผู้เสียหาย และใช้มีดดังกล่าวจ่อหน้าอกผู้เสียหายเพื่อกระชากสร้อยคอทองคำของผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายขัดขึ้นคนร้ายจึงใช้มีดแทงหน้าอกด้านซ้ายของผู้เสียหาย นายนราวุธซึ่งเดินตามหลังผู้เสียหายห่างประมาณ 2 เมตร จะเข้าช่วยเหลือแต่คนร้ายใช้มีดขู่มิให้เข้าช่วยพร้อมกับกระชากสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายจนขาด แต่คนร้ายคงได้สร้อยคอทองคำไปเพียงบางส่วนแล้วหลบหนีไป เห็นว่า บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุมีรถยนต์โดยสารหลายคันจอดอยู่ และจุดเกิดเหตุก็อยู่ระหว่างรถยนต์โดยสารดังกล่าว ทั้งขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงคงจะส่องไปถึงจุดที่เกิดเหตุไม่มากนัก ประกอบกับเหตุชิงทรัพย์เกิดขึ้นทันทีทันใดเพียงชั่วขณะเท่านั้น ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายเห็นคนร้ายไม่ชัดเจน และผู้เสียหายก็เบิกความรับว่าระหว่างรถยนต์โดยสารสองคันที่จอดอยู่มีด ผู้เสียหายต่อสู้กับคนร้ายจึงจำคนร้ายไม่ได้ ขณะเกิดเหตุนายนราวุธอยู่ห่างจากผู้เสียหายประมาณ 2 เมตร และเห็นคนร้ายเพียงชั่วขณะในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่มากนักเช่นนั้น ย่อมจะเห็นหน้าคนร้ายซึ่งสวมหมวกแก๊ปไม่ชัดเจนเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวเมื่อไปชี้ตัวคนร้ายครั้งแรกนายนราวุธจึงชี้ตัวไม่ถูก เพิ่งชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้ายหลังจากเจ้าพนักงานตำรวจให้ผู้ที่ยืนในแถวเพื่อให้ นายนราวุธชี้ตัวได้สวมหมวกแก๊ปแล้วทุกคน แม้การสวมหมวกแก๊ปเพื่อให้มีสภาพเหมือนกับตอนเกิดเหตุจะทำให้ นายนราวุธสามารถแยกแยะและจำลักษณะคนร้ายได้มากขึ้น แต่ก็ยังเป็นเพียงสภาพการแต่งกายเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้นายนราวุธตัดสินใจชี้ตัวจำเลยหาใช่ชี้ตัวจำเลยเพราะเหตุจำหน้าจำเลยได้ไม่ ส่วนที่จำเลยให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุนั้น จำเลยเบิกความว่าเหตุที่ให้การเช่นนั้นเพราะถูกทำร้ายร่างกาย ทั้งเมื่อถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมจำเลยก็ให้การ

ปฏิเสธและไม่ยอมลงชื่อในคำให้การ ดังนั้น ลำพังเพียงคำรับสารภาพดังกล่าวไม่
ทำให้พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด พยานหลักฐานโจทก์ยังเป็นที่
สงสัยตามสมควรว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่กระทำความผิดดังคำพิพากษาศาลชั้นต้น
หรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาโจทก์
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-พิชัย เตโชพิทยาкул-พิธี อุปปาดิก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>